# « SOLEIL LEVANT » SARL
## SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE

# STATUTS CONSTITUTIFS

**PAR ACTE SOUS SEING PRIVE**
**Conformément à la loi n° 2016/014 du 14 décembre 2016, complétée par le décret d'Application du Premier Ministre n° 2017 – 877 du 28 février 2017.**

**La soussignée ;**

**Madame AKOMSSA JUDITH OLODITH**, Secrétaire informatique, demeurant à Yaoundé, n[redacted], de Nationalité Camerounaise[redacted]du [redacted]

Laquelle, a établi les statuts d'une société à responsabilité limitée (en abrégé : SARL) devant exister entre eux.

## ARTICLE 1er : FORME

La présente entreprise est une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par la loi et les règlements présents et à venir, ainsi que par les présents statuts.

## ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet :

- *Prestations de services ;*
- *Commerce Général ;*
- *Import/Export ;*
- *Formation*
- *Conseil...*

Et généralement sur les seules restrictions résultant des dispositions légales en vigueur, toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou autre de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter le développement, l'extension ou l'exploitation.

## ARTICLE 3 : DENOMINATION

L'entreprise prend la dénomination de : **« SOLEIL LEVANT » SARL ;** en abrégé **« SOLEIL LEVANT » SARL.**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être toujours précédée ou suivie des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du Capital Social, du numéro du contribuable et de la date d'immatriculation au registre de commerce.



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à Yaoundé – EMOMBO CHAPELLE, Tél : 679 22 91 49

**ARTICLE 5: DUREE**

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années qui commenceront à courir dès la date de signature des présents Statuts, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

**ARTICLE 6 : APPORTS**

L'associé apporte à la société en numéraire, à savoir :

- **Madame AKOMSSA JUDITH OLODITH**, la somme de 900 000 FCFA (Neuf cent mille FCFA) correspondant à en 90 parts sociales de 10 000 FCFA (Dix milles FCFA) chacune numérotée de 1 à 90.

Laquelle somme a été intégralement versée au compte bancaire ouvert au nom de la susdite société en création, ainsi que le reconnait l'associé.

Authentifié par Yaoundé CFCE

**ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL**

Le capital est fixé à la somme de **F CFA 900 000 (Neuf cent mille)** divisée en **90** parts sociales de F CFA 10 000 (Dix milles) chacune, et numérotées de 1 à 90, entièrement souscrites, libérées et attribuées à l'associé unique.

**ARTICLE 8: AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL**

1) Conformément aux dispositions de l'article 358 de l'acte uniforme des sociétés, et par exception, la décision d'augmenter le capital par incorporation des bénéfices ou des réserves est prise par les associés.

2) En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraires, les fonds provenant de la souscription sont déposés en banque ou en l'étude d'un notaire conformément aux dispositions applicables lors de la création de la société.

3) Le gérant peut disposer des fonds provenant de la souscription en remettant au banquier ou au notaire dépositaire des fonds, un certificat de registre de commerce et crédit mobilier attestant du dépôt d'une inscription modificative consécutive à l'augmentation de capital.

4) Si l'augmentation n'a pas été réalisée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt des fonds, provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander au président de la juridiction compétente l'autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire les représentants collectivement, les fonds pour les restituer aux souscripteurs.

5) En cas d'augmentation de capital réalisé partiellement ou totalement par apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné par les associés dès lors que la valeur de chaque apport, ou avantage particulier considéré ou la valeur de l'ensemble des apports ou valeurs

6) Les parts qui n'auraient pas été souscrites par les associés ne pourront être attribuées qu'à des personnes agréées aux conditions fixées sous l'article 9 ci-après pour les cessions de parts.

7) En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte ; les parts nouvelles doivent être entièrement libérées et réparties dès leur création.

8) Le capital social peut également être réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et telle manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

9) Toutefois, le capital social et le montant nominal des parts ne pourront être réduits au-dessous du minimum fixé par la loi.

10) Toute augmentation de capital pourra toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droit de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Il en sera de même en cas de réduction du capital, les associés étant tenus de faire leur affaire personnelle de tout achat ou cession de parts anciennes nécessaires pour permettre l'opération.

## ARTICLE 9 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Toute cession de parts sociales entre vifs doit faire l'objet d'un acte authentique ou sous seing privé. Si l'un des associés souhaite céder ses parts à une personne qui n'est pas déjà associé de la société, le futur cessionnaire devra préalablement obtenir l'agrément de la majorité des associés réunis en Assemblée générale extraordinaire.

En outre, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après accord de la majorité des associés réunis en Assemblée générale extraordinaire. L'associé qui souhaite se retirer doit notifier son souhait à la société et à chacun des autres associés par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant la date de prise d'effet souhaitée de son retrait. Si l'Assemblée générale extraordinaire des associés donne son accord, la société lui rembourse la valeur de parts et le gérant réduit le capital en annulant les parts de l'associé qui s'est retiré.

Le décès d'un associé n'entrainera pas la dissolution de la société qui continue son activité entre les associés survivants et les ayants droit du défunt. Lesdits ayants droit deviennent de plein droit associé à moins qu'ils n'y renoncent expressément. Dans ce cas, ils devront céder leur part dans les conditions prévues à l'article 9.

## ARTICLE 10 : NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Le nantissement des parts peut se faire par acte authentique ou sous seing privé. Lorsque la société donne son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, dans les conditions prévues pour la cession de parts à des tiers, ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales régulièrement nanties ; à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai lesdites parts en vue de réduire son capital.

## Article 11 : NOMINATION ET POUVOIRS DU GERANT

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. **L'associé unique Madame AKOMSSA JUDITH OLODITH, est désigné le gérant de la société « SOLEIL LEVANT SARL ».** Le gérant est nommé pour une durée indéterminée.

La nomination du gérant au cours de la vie sociale est décidée par l'associé unique. Le gérant est révocable par décision de l'associé unique.

Le gérant est responsable d'un mandat, doit rendre compte de leurs actes aux associés qui ont un droit de contrôle permanent et sans préavis, à la seule condition de ne pas abuser et de



Scanned with CamScanner

ne pas entraver l'exercice normal des fonctions de la gérance. En cas de difficulté, les associés seront obligatoirement consultés et organiseront comme ils l'entendront leur droit de contrôle.

Toutefois, les ouvertures de comptes en banque au nom de la société, l'accès aux comptes bancaires de la société, les emprunts, les crédits en banque et les prêts ou dépôts, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérêts dans ces sociétés, est réservé et relève de la compétence exclusive des associés.

En outre, toute convention conclue entre les gérants et la société ne pourra être appliquée qu'après avoir été approuvée par les associés réunis en Assemblée générale extraordinaire.

**ARTICLE 12 : EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social suit l'année civile. Il s'étend donc de janvier à décembre.

**ARTICLE 13 : TENUE DES COMPTES SOCIAUX**

Le gérant doit tenir une comptabilité conforme aux lois en vigueur.
Il doit établir le bilan, le compte de résultats, les annexes et le rapport de gestion dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice. Ces documents ainsi que le rapport de gestion devront être envoyés aux associés en même temps que les convocations aux Assemblées générales ordinaires.

**ARTICLE 14 : CONTRIBUTION AUX PERTES ET AU PASSIF**

L'associé est tenu du passif social à concurrence de ses apports en capital.

**ARTICLE 15 : PROROGATION – DISSOLUTION - LIQUIDATION**

Le gérant devra convoquer les associés en Assemblée générale au moins un an avant la date d'expiration de la durée de la société. Lors de cette Assemblée, l'associé décidera s'il proroge la société et pour quelle durée.

La société pourra être dissoute par les causes communes à toutes les sociétés. La dissolution n'entraine pas la liquidation.

**ARTICLE 18 : ELECTION DE DOMICILE - CONTESTATIONS**

Les parties devront élire domicile au siège social. Tous litiges pouvant naître entre les associés relèveront de la Juridiction territorialement compétente.

Fait à YAOUNDE le 05 MAI 2022



Scanned with CamScanner